

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4804/2539

นาง บุญเรือน เจริญจันทร์
นาง กาหลง สุขสมบัติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1684, มาตรา 1696

การที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกให้โจทก์ 30 ไร่ และให้จำเลย 9 ไร่เศษแต่ระหว่างมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกได้จำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนไปโดยสมบูรณ์คงเหลือที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกเพียง 8 ไร่เศษนั้นเป็นกรณีที่ข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอันเพิกถอนไปเฉพาะบางส่วนเท่านั้น พินัยกรรมยังใช้ได้อยู่หาได้สิ้นผลลงทั้งฉบับหรือข้อกำหนดในส่วนหนึ่งของโจทก์ได้ถูกเพิกถอนไปคงมีผลอยู่เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใดและไม่ใช้พินัยกรรมที่อาจตีความได้เป็นหลายนัยอันจะต้องถือเอาตามนัยที่จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมโจทก์ยังคงมีสิทธิตามพินัยกรรมตามส่วนของที่ดินที่เหลืออยู่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายสว่าง จุลสุวรรณ (เจ้ามรดก) จำเลยที่ 2 เป็นสามีของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้จัดการมรดกของนายสว่างตามคำสั่งศาลชั้นต้นเดิมนายสว่างกับนางเล็ก จุลสุวรรณ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 เนื้อที่ 79 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 นายสว่างได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 ดังกล่าวเฉพาะส่วน

ของตนให้โจทก์เนื้อที่30 ไร่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 นายสว่างได้ถึงแก่ความตาย
หลังจากเปิดพินัยกรรมแล้วปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เหลืออยู่เพียง 17 ไร่
81 ตารางวา ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายสว่างจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา
ดังนั้นทรัพย์สินมรดกดังกล่าวจึงต้องตกเป็นของโจทก์แต่เพียงผู้เดียว ต่อมานางเล็กได้
ยกที่ดินส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 ขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่
1037 ให้แก่โจทก์ ห้ามจำเลยที่ 1 เกี้ยวข้องในที่ดินที่เป็นมรดกของนายสว่างผู้ตาย
และให้จำเลยที่ 2 จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 ดังกล่าว จำนวน
เนื้อที่8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา ให้แก่โจทก์แต่เพียงผู้เดียว หากจำเลยที่ 2 ไม่อาจ
โอนให้แก่โจทก์ให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายสว่างทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองไว้จริง แต่ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1037 ตามฟ้องเหลือเนื้อที่เพียง8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา จึงต้องตก
เป็นของจำเลยที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ขอให้ยกฟ้อง

วันขึ้นสองสถาน คู่ความแถลงรับกันว่า โจทก์และจำเลยที่ 1เป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก พินัยกรรมเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 ถูกต้องตรง
ความเป็นจริง ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2517 แต่หลังจากเจ้ามรดกได้ถึงแก่
ความตายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 ตำบลบึงบาใต้(คลอง
10 ตก) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเหลือเนื้อที่
เพียง 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา เนื่องจากก่อนถึงแก่ความตายเจ้ามรดกได้จำหน่าย
จ่ายโอนที่ดินแปลงดังกล่าวไปบางส่วนโดยสมบูรณ์

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงตั้งสองสถานและงดสืบพยาน แล้ว
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 1037ตำบลบึงบาใต้ (คลอง 10 ตก)
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดก

ของนายสว่างจุลสุวรรณ ผู้ตาย จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1037ดังกล่าว เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา ให้แก่โจทก์จำนวน 12,000 ส่วน และให้จำเลยที่ 1 จำนวน 3,734 ส่วน หากจำเลยที่ 2ไม่อาจโอนที่ดินดังกล่าวก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนที่บังคับให้จำเลยที่ 2 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 ให้จำเลยที่ 1 จำนวน 3,734ส่วนนั้นให้ยกเสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่านายสว่างเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 ตำบลบึงบาใต้(คลอง 10 ตก) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เฉพาะส่วนของเจ้ามรดกให้แก่โจทก์ 30 ไร่ ให้แก่จำเลยที่ 1 จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ระหว่างมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกได้จำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนไปโดยสมบูรณ์ คงเหลือที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกอยู่ 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่าทรัพย์สินมรดกที่เหลือทั้งหมดตกเป็นของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรณีเป็นเรื่องที่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจของผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดพินัยกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเป็นอันเพิกถอนไปเฉพาะบางส่วนเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1696 ส่วนพินัยกรรมยังใช้ได้อยู่หาได้สิ้นผลลงทั้งฉบับหรือข้อกำหนดในส่วนหนึ่งของโจทก์ได้ถูกเพิกถอนไปคงมีผลอยู่เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใดไม่ และไม่ใช้พินัยกรรมที่อาจดีความเป็นหลายนับ อันจะต้องถือเอาตาม

นัยที่จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1684 โจทก์ยังคงมีสิทธิตามพินัยกรรมตามส่วนของที่ดินที่เหลือ อยู่จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวา นั้น ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลย ที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสว่างผู้ตายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1037 เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 40.5 ตารางวาให้แก่โจทก์จำนวน 12,000 ส่วนนั้นชอบแล้ว ฎีกา จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>